

Reconocimiento de coautoría y cesión de derechos de explotación

Borrador. Documento privado entre las partes; no se presenta en ningún registro, pero conviene tenerlo firmado antes de inscribir la obra. No es asesoramiento jurídico firmado: convendría que lo revisara un abogado antes de firmarlo, sobre todo si en el futuro entran socios o inversores.

Los campos entre corchetes hay que completarlos.

En [LUGAR], a [FECHA].

Reunidos

De una parte, **D. Didac Oliveras Galvez**, mayor de edad, con NIF 41556654R y domicilio en Calle Tapis 37, 17600 Figueres (Girona), en adelante «el Titular».

De otra parte, **D. Jordi Pujadas Serra**, mayor de edad, con NIF [NIF] y domicilio en [DOMICILIO], en adelante «el Colaborador».

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para obligarse y

Exponen

Primero. Que el Titular es autor de la plataforma informática denominada **TaxiCount**, programa de ordenador destinado a la gestión económica y administrativa de flotas de taxi, cuyo desarrollo inició el 19 de junio de 2026 y cuya autoría le corresponde en su integridad.

Segundo. Que el Colaborador ha prestado su asistencia al Titular en materia de seguridad de la aplicación y protección de datos personales, y que, en el marco de esa colaboración, **ambas partes redactaron conjuntamente** los siguientes textos, en adelante «los Textos»:

1. La documentación jurídica del proyecto: política de privacidad, evaluación de impacto relativa a la protección de datos, registro de actividades de tratamiento, contrato de prestación de servicios con encargo de tratamiento y procedimiento de gestión de brechas de seguridad.
2. La política de privacidad que el servidor de aplicación publica en la ruta `/privacy`.
3. Los textos de aceptación de términos y privacidad que la aplicación muestra al usuario, en castellano, inglés y catalán.

Tercero. Que los Textos constituyen obra en colaboración conforme al artículo 7 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y que las partes desean fijar por escrito el alcance de sus respectivos derechos.

Cuarto. Que el Titular tiene intención de inscribir el programa TaxiCount en el Registro de la Propiedad Intelectual y de explotarlo comercialmente.

Y a tal fin

Acuerdan

Primera — Reconocimiento de coautoría. Las partes reconocen que los Textos fueron redactados conjuntamente y que la condición de coautor del Colaborador respecto de ellos es cierta. Este reconocimiento se extiende únicamente a los Textos y **no alcanza al programa de ordenador**, cuya autoría corresponde en exclusiva al Titular.

Segunda — Cesión de derechos de explotación. El Colaborador cede al Titular, con carácter **exclusivo, gratuito, indefinido y para todo el mundo**, la totalidad de los derechos de explotación que le correspondan sobre su aportación a los Textos, comprendiendo los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, así como el derecho a cederlos a terceros sin necesidad de nuevo consentimiento.

Tercera — Derechos morales. Las partes hacen constar que los derechos morales son irrenunciables e intransmisibles. El Colaborador conserva el derecho al reconocimiento de su condición de coautor de los Textos, y el Titular se compromete a hacerlo constar cuando sea procedente. El Colaborador autoriza expresamente al Titular a modificar, actualizar y adaptar los Textos conforme lo exijan la normativa aplicable o la evolución del producto.

Cuarta — Facultad de inscripción. El Colaborador consiente expresamente que el Titular inscriba el programa TaxiCount, incluidos los Textos incorporados a él, en el Registro de la Propiedad Intelectual y en cualesquiera otros registros, nacionales o extranjeros, a nombre del Titular.

Quinta — Ausencia de otras aportaciones. El Colaborador declara que, fuera de los Textos descritos en el expositivo segundo, **no ha aportado código fuente, diseño gráfico, modelo de datos ni ningún otro elemento** susceptible de generar derechos sobre la obra, y que su restante colaboración tuvo carácter consultivo, consistente en recomendaciones, revisión y criterio técnico.

Sexta — Confidencialidad. El Colaborador se obliga a mantener la confidencialidad de la información técnica y de negocio a la que haya accedido con ocasión de su colaboración, sin límite temporal, salvo la que sea o pase a ser pública por vía distinta de su incumplimiento.

Séptima — Legislación y fuero. Este acuerdo se rige por la legislación española. Para cualquier controversia, las partes se someten a los juzgados y tribunales de [CIUDAD], con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Y en prueba de conformidad, firman por duplicado en el lugar y fecha indicados.

El Titular	El Colaborador
 D. Didac Oliveras Galvez	 D. Jordi Pujadas Serra
NIF 41556654R	NIF [NIF]